

第5章 供述証拠の収集

刑罰執行法

No105

H20-29

(配点: 2)

月 日

月 日

第一回の公判期日前に行われる証人尋問に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に証人の尋問を請求することができる。
2. 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる被疑者以外の者が、取調べに対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
3. 取調べに際して任意の供述をした被疑者以外の者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
4. 第一回の公判期日前に行われる証人尋問により作成された証人尋問調書は、刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」に該当する。
5. 裁判官は、検察官の請求による第一回の公判期日前の証人尋問を行う際、被告人、被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。

1 正しい

179 条 1 項。被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第 1 回の公判期日前に限り、裁判官に押収、搜索、検証、証人の尋問又は鑑定を処分を請求することができる。これは、公判段階が当事者主義化するとともに、被疑者側の訴訟準備が重要な意味を持つてくることにかんがみ、強制の処分が必要であるときは、裁判官に委託して証拠を収集・保全することができるようにして、被疑者側の証拠収集の便宜を図るためのものである。

2 正しい

226 条。犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合、第 1 回公判期日前に限り、検察官は、裁判官に対して、その者の証人尋問を請求することができる。かかる場合は、任意捜査だけでは証拠の収集が十分とはいえないということから、「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者」であること（必要性）を要件として、検察官から裁判官に対して参考人の取調べを請求できるとしたものである。

3 正しい

227 条 1 項。取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第 1 回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。かかる場合は、任意捜査だけでは証拠の収集が十分とはいえないということから、公判期日において捜査機関の面前における供述をひるがえすおそれがある場合に、証拠能力の強い裁判官の面前における供述として保全する必要が生ずる場面に対応したものである。

4 正しい

第 1 回の公判期日前の証人尋問調書は、裁判官の面前における被告人以外の供述を録取した書面として、321 条 1 項 1 号により証拠能力が認められる。

5 誤っている

第 1 回の公判期日前における証人尋問については、公判における証人尋問規定が準用される（228 条 1 項）。ただし、被告人、被疑者又は弁護人が立ち会うことができるのは、捜査に支障を生ずるおそれがないとして裁判官が認めた場合に限られる（同条 2 項）。